数字化转型项目申报服务费合同

甲方（委托方）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

银行账号：

开户银行：

乙方（服务方）： 中数智航（曲靖）空间科技有限公司

统一社会信用代码： 91530300MAETMRL812

住所： 云南省曲靖市西城街道办事处西山社区铁三公园科技展示中心

法定代表人： 张发先

联系人：

联系电话：

银行账号： 874901075510000

开户银行： 招商银行股份有限公司曲靖经开区支行

引 言

鉴于甲方拟就数字化转型相关项目向政府主管部门申请政策补贴，乙方具备相关项目申报的专业能力和经验，甲方委托乙方提供项目申报服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供数字化转型项目申报服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 定义与解释

1.1 本合同中，下列词语具有如下含义：（1）“项目”指本合同项下乙方为甲方申报的数字化转型相关项目具体项目名称以双方书面确认的申报材料为准。（2）“项目补贴”指甲方因本合同项下项目获得的政府主管部门或其他有权机构给予的财政补贴、奖励资金或其他形式的资金支持。（3）“申报成功”指主管部门正式出具批复文件或发布公示名单，确认甲方获得本合同项下项目补贴，且补贴资金实际足额到账至甲方指定银行账户。（4）“申报失败”指主管部门正式出具不予批准的通知，或申报项目未列入公示/批复名单，或因可归责于一方的原因导致错过申报期限，或因政策调整导致项目不再具备申报条件。（5）“保密信息”指双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营信息、财务数据、申报材料及其他未公开信息。

1.2 本合同的标题仅为方便阅读而设，不影响合同条款的解释。

第二条 服务内容与范围

2.1 乙方接受甲方委托，为甲方提供数字化转型项目申报咨询服务，具体服务模块及内容如下：（1）前期评估

与策划：提供政策解读，对甲方数字化转型现状进行可行性评估，出具《改造项目备案申请表》；（2）材料编制与审核：指导甲方梳理相关证明材料，编制并完善申报书、资金申请报告等核心申报材料；（3）系统填报与提交：协助甲方完成政府主管部门指定系统的信息填报及材料上传；（4）答辩与核查辅导：配合主管部门要求，提供补充材料编制指导，并提供现场核查或答辩的模拟辅导；（5）其他双方书面确认的咨询工作。

2.2 具体申报项目名称、申报主管部门、申报时间节点等详见附件一《改造项目备案申请表》。

2.3 乙方应在本合同生效后5个工作日内启动申报服务工作，并在主管部门规定的申报期限内完成申报材料的提交。

2.4 乙方编制的申报材料在提交主管部门前，应经甲方书面确认；未经甲方书面确认，乙方不得擅自提交。

第三条 甲方的权利与义务

3.1 甲方应及时、真实、完整地向乙方提供申报所需的各项基础资料、证明文件及数据信息，并对所提供资料的真实性、合法性、有效性负责。

3.2 甲方应指定专人作为项目对接人，负责与乙方进行日常沟通、材料确认及进度协调，并及时对乙方提交的工作成果进行书面反馈或确认。

3.3 甲方应按照本合同第五条的约定，按时足额向乙方支付服务费用。

3.4 甲方有权对乙方的服务进度和服务质量进行监督，如发现乙方服务不符合约定，有权要求乙方限期整改。

第四条 乙方的权利与义务

4.1 乙方应组建具备相应专业能力的服务团队，按照本合同约定的时间节点和服务标准，勤勉尽责地完成各项服务工作。

4.2 乙方应密切关注申报政策的最新动态，及时向甲方提示政策变化风险，并提出应对建议。

4.3 乙方对在服务过程中知悉的甲方保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同之外的用途。

4.4 乙方有权按照本合同约定收取服务费用，并在甲方逾期付款时，按照本合同约定主张违约责任。

第五条 服务费及支付

5.1 双方确认，本合同项下服务费按甲方实际获得的项目补贴总金额的 _____%计算，即：服务费＝项目补贴实际到账总金额× _____%。

5.2 前款所称"项目补贴实际到账总金额"指甲方因本合同项下申报项目实际收到的全部补贴资金总额（以甲方银行账户实际到账金额为准，含税）。

5.3 支付条件：本合同项下项目申报成功，且项目补贴资金实际足额到账至甲方指定银行账户后，甲方开始履行付款义务。

5.4 支付时间：项目补贴资金支付到甲方账户，甲方应在补贴到账后5个工作日内，按到账金额的 ____%向乙方支付对应服务费。

5.5 乙方应在甲方付款前向甲方开具合法有效的增值税发票，发票金额与应付服务费金额一致，发票类型及税率

按国家相关规定执行。

5.6 甲方支付服务费前，乙方应按甲方要求提供相应金额的合法有效增值税发票；甲方有权在发票核验通过后履行付款义务。

5.7 鉴于本项目配套数字化改造实施由乙方先行垫资开展建设，《曲靖市中小企业数字化改造服务合同》（协议号：SZH20260600）项下数字化改造服务合同总金额为人民币0000.00 元（大写：元整），乙方按照该服务合同约定分两期将垫资款项支付至甲方指定银行账户。

5.7.1 第一期垫资款：按照数字化改造服务合同约定比例，乙方向甲方支付垫资款人民币000.00 元（大写：元整）；

5.7.2 第二期垫资款：项目完成改造、验收合格后，乙方向甲方支付垫资款人民币000.00 元（大写：元整）。

5.8 甲方收款义务与资金回转：甲方在收到乙方上述每一笔垫资款项后3 个工作日内，必须将该笔全额垫资款回转支付至乙方指定银行账户（乙方账户信息：户名：中数智航（曲靖）空间科技有限公司；账号：874901075510000；开户行：招商银行股份有限公司曲靖经开区支行），不得截留、挪用、拖延。

5.9 本项目政府发放的数字化转型项目补贴，按照政策核算，但本项目甲方可获得的项目补贴最高不超过人民币250000 元（大写：贰拾伍万元整）。项目补贴以政府主管部门实际拨付到甲方银行账户的金额为准，若按政策计算得出补贴金额超过 250000 元，则本合同项下按 250000

元作为项目补贴总金额计算服务费；实际拨付金额不足250000 元的，以实际到账金额为准。服务费计算仍按照本合同 5.1 条执行：服务费＝项目补贴实际到账总金额×50%。

5.10 垫资回转的违约责任：若甲方收到乙方垫资款项后，未在 3 个工作日内足额、原路回转对应垫资款项的，每逾期一日，按该笔应付回转资金总金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过 15 日的，乙方有权单方解除本合同，同时甲方应当一次性归还全部未回转垫资款、承担违约金，并赔偿乙方由此产生的全部直接损失（包含但不限于资金占用成本、诉讼费、律师费等）。

5.11 双方确认：本条款项下乙方支付至甲方账户的两笔款项，性质为项目垫资过账资金，不属于本合同第五条项下的申报服务费，也不属于数字化改造服务合同项下甲方应付乙方的项目建设货款；甲方不得将该垫资过账资金理解为乙方收取的服务报酬，亦不得用于抵扣任何本合同及数字化改造服务合同项下甲方应付乙方的任何款项。

5.12 乙方完成垫资过账、甲方完成垫资回转后，乙方继续履行本合同项下全部申报服务义务；待政府补贴资金足额拨付至甲方银行账户后，严格执行本合同第五条服务费支付约定，甲方按本条款确定的项目补贴金额的 50% 向乙方支付申报服务费。

第六条 申报失败的处理

6.1 如本合同项下项目因不可归责于双方的原因申报失败（包括主管部门不予批准、未列入公示名单、政策调整导致项目不再具备申报条件），本合同自动终止，双方互

不承担违约责任。

6.2 申报失败后，乙方应在10个工作日内将甲方提供的全部原始材料返还甲方，并对在服务过程中知悉的甲方保密信息继续承担保密义务。

第七条 知识产权

7.1 乙方为履行本合同而编制的申报材料、策划方案等工作成果，其知识产权及所有权归甲方所有。

7.2 乙方在提供服务过程中使用的自有通用方法论、工具模板、行业数据库等背景知识产权，仍归乙方所有，但乙方授予甲方在本项目范围内永久、免费、不可撤销的使用权。

第八条 保密条款

8.1 双方对在合同履行过程中知悉的对方保密信息负有保密义务，保密期限自本合同签订之日起至保密信息合法公开之日止，不因本合同的终止、解除或无效而失效。

8.2 因违反保密义务给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

第九条 违约责任

9.1 甲方未按约定支付服务费的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权书面通知甲方解除本合同，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。

9.2 乙方未按约定时间完成服务或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方未在合理期限内完成整改的，甲方有权扣减相应服务费用或解除本合同，并要求乙方退还已收取的对应费用。

9.3 除本合同另有约定外，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。违约方的累计赔偿责任不超过甲方实际应支付的服务费总额；但因乙方故意、重大过失、违反保密义务、侵犯知识产权，或因乙方弄虚作假、违规操作导致补贴被追回、甲方被处罚或列入失信名单等信用受损情形造成的损失，不适用该赔偿上限。

第十条 关联关系与合规声明

10.1 双方声明并保证，甲乙双方不存在任何直接或间接的关联关系。若双方存在关联关系，甲方应提前书面告知乙方，且乙方需向甲方提供证明本合同定价公允性的佐证材料，以确保符合政府专项资金审计及税务合规要求。

第十一条 合同的变更与解除

11.1 本合同的任何变更、补充，须经双方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 有下列情形之一的，任何一方可书面通知对方解除本合同：（1）因不可抗力致使合同目的无法实现的；（2）一方明确表示或以行为表明不履行主要义务的；（3）一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；（4）法律法规规定或本合同约定的其他解除情形。

第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响方应在事件发生后5个工作日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明文件。

12.2 双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，协商

决定部分或全部免除责任、延期履行或解除合同。

第十三条 争议解决

13.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

13.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

14.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（本页无正文，仅签字盖章）

签署页：

甲方（盖章）：_____

甲方代表（签字）：__

日期：__

乙方（盖章）：中数智航（曲靖）空间科技有限公司

乙方代表（签字）：__

日期：__